

PHỤ LỤC V
THÀNH PHẦN HỒ SƠ MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thành phần hồ sơ quy định tại Phụ lục này được người sử dụng đất nộp kèm theo (nếu có) khi thực hiện thủ tục hành chính tương ứng tại các Phụ lục II, III, IV của Quyết định này.

PHẦN I: THÀNH PHẦN HỒ SƠ MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

I. TRƯỜNG HỢP MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT:

1. Đối với trường hợp Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư thì Sở Tài chính có văn bản cung cấp thông tin xác định nhà đầu tư thuộc trường hợp miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (toàn bộ thời gian thực hiện dự án hoặc một số năm) cho cơ quan Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

2. Đối với trường hợp không thuộc trường hợp theo mục I.1 phần I thì cơ quan Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

II. TRƯỜNG HỢP GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC CHO THUÊ ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 157 LUẬT ĐẤT ĐAI

Thành phần hồ sơ:

1. Phiếu chuyển thông tin do Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc cơ quan, người có thẩm quyền được giao nhiệm vụ lập Phiếu chuyển thông tin chuyển đến;

2. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);

3. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).

4. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản chính, nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

III. GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ VÀ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG NGHĨA TRANG ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI HẠ TẦNG, XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU GIỮ TRO CỐT THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A KHOẢN 1 ĐIỀU 157 LUẬT ĐẤT ĐAI:

Thành phần hồ sơ:

1. Phiếu chuyển thông tin do Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc cơ quan ký hợp đồng BT (trong trường hợp giao đất, cho thuê đất để thanh toán hợp đồng BT) hoặc cơ quan, người có thẩm quyền được giao nhiệm vụ lập Phiếu chuyển thông tin chuyển đến, trong đó có thông tin về: giá đất tính tiền sử dụng đất, đối tượng, diện tích, mức giảm tiền sử dụng đất;

2. Quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định về phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất của dự án, hoặc Bảng giá đất;

3. Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền xác nhận số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được trừ vào tiền sử dụng đất (trong trường hợp người thực hiện dự án ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư);

4. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);

5. Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp các loại giấy tờ này theo pháp luật về đầu tư); hoặc Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ);

6. Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư (trừ trường hợp thuộc đối tượng không phải cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo pháp luật về đầu tư).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

PHẦN II: THÀNH PHẦN HỒ SƠ MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

I. MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 157 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2024:

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);

2. Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).

3. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (bản chính, nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

II. MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẤT TRONG HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở KHI SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở, ĐẤT Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG:

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính;

2. Giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng;

3. Quyết định hoặc văn bản theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền, phân cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

III. MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO THEO DANH MỤC CÁC XÃ DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH; HỒ SƠ GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO, HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG THUỘC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO:

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);

2. Đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số: bản sao Xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Đối với hộ nghèo: Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

IV. MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẤT LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI ĐẤT DO CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ ĐẤT KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT Ở SANG ĐẤT Ở DO TÁCH HỘ ĐỐI VỚI HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ, HỘ NGHÈO TẠI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI:

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);

2. Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ;

3. Cung cấp bản sao xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

V. MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRONG HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở CHO CÁC HỘ DÂN LÀNG CHÀI, DÂN SỐNG TRÊN SÔNG NƯỚC, ĐÀM PHÁ DI CHUYỂN ĐẾN ĐỊNH CƯ TẠI CÁC KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ THEO QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH VÀ DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT:

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);

2. Bản sao Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thực hiện dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

VI. MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI PHẦN DIỆN TÍCH ĐẤT ĐƯỢC GIAO TRONG HẠN MỨC GIAO ĐẤT Ở ĐỂ BỐ TRÍ TÁI ĐỊNH CƯ HOẶC GIAO CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRONG CÁC CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÙNG NGẬP LŨ THEO DỰ ÁN ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT:

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị theo mẫu số 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được sửa đổi tại Thông tư số 40/2025/TT-BTC và Thông tư số 94/2025/TT-BTC);

2. Bản sao Quyết định giao đất ở để bố trí tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

3. Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt về thực hiện dự án.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ./.